ANEXO II – Minuta de Contrato de Pré-Incubação

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL CAMPUS <NOME CAMPUS> E <NOME>.

Pelo presente instrumento particular de um lado **<NOME>**, brasileiro(a), nascido(a) em <data nascimento>, residente à <logradouro>, <número>, <bairro>, <cidade>/MS – CEP: <cep>, CPF n° <nº CPF> doravante denominado simplesmente **PRÉ-INCUBADO**, e de outro lado o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL CAMPUS <NOME CAMPUS>**, entidade autárquica, inscrita no CNPJ/MF sob n° <CNPJ Campus>, com sede na <logradouro>, <número>, <bairro>, <cidade>/MS – CEP: <cep>, doravante denominada simplesmente **IFMS,** neste ato representada, pelo(a) Diretor(a) <nome>, resolvem celebrar o presente CONTRATO mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DEFINIÇÕES

1.1. **Pré-Incubação**: programa com duração máxima de 6 (seis) meses que tem por objetivo apoiar empreendedores na transformação de ideias e projetos em novas empresas. O programa é voltado aos projetos embrionários que não tenham originado uma empresa e que precisem de avaliação técnica e de mercado. Trata-se de programa desenvolvido para empreendedores que demandam formação inicial básica, sobretudo em quesitos de gestão e negócios.

1.2. **Modalidade Não Residente**: não compreende a utilização de espaço físico nas dependências da TecnoIF.

1.3. **Modalidade Residente em espaço coworking:** compreende a utilização de espaço físico nas dependências da TecnoIF de maneira compartilhada.

1.4. **TecnoIF:** Incubadora Mista e Social de Empresas do IFMS.

1.5. **Coemi (Coordenação de Empreendedorismo e Inovação)**: Responsável pela coordenação geral das incubadoras nos dez *campi* do IFMS. Coordena as atividades da TecnoIF, acompanha o desenvolvimento das empresas incubadas e pré-incubadas, com observância do Regimento Interno da TecnoIF, Normas Institucionais e demais determinações do IFMS.

1.6. **Coordenação local da TecnoIF:** Responsável em cada *campus* pela condução dos projetos vinculados à TecnoIF.

1.7. **Regimento Interno**: Regimento Interno da TecnoIF, contendo as normas e os procedimentos a serem cumpridos.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente contrato é desenvolvimento do projeto no IFMS <CAMPUS>, na modalidade **<não residente / residente em espaço coworking>**, **conforme disposições do Edital Propi <XX>/202<X>.**

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES

3.1. DO PRÉ-INCUBADO

3.1.1. Desenvolver suas atividades respeitando o disposto neste CONTRATO, no REGIMENTO INTERNO, nas Normas Institucionais do IFMS, no que for aplicável e nas demais disposições pertinentes.

3.1.2. Desenvolver ações e projetos de acordo com a proposta aprovada pela TecnoIF. Eventuais alterações deverão ter a anuência, prévia e expressa, da Coordenação local da TecnoIF.

3.1.3. Participar de, no mínimo, 60% das reuniões de acompanhamento e de cursos, treinamentos, palestras e eventos promovidos pela TecnoIF durante o período de pré-incubação. A participação deve contar com, pelo menos, 1 membro Pré-Incubado. Caso o Pré-Incubado não puder comparecer, deverá justificar por escrito e, se possível, antecipadamente. A Coordenação Local da TecnoIF avaliará para o cômputo, ou não, como ausência.

3.1.4. Efetuar os pagamentos previstos nas cláusulas deste CONTRATO bem como a antecipação ou ressarcimento de despesas que se fizerem necessárias.

3.1.5. Não deixar de operar por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sem permissão expressa da Coordenação Local da TecnoIF.

3.1.6. Apresentar, no último mês de vigência do contrato, Relatório de Desempenho Detalhado, demonstrando o desenvolvimento do projeto de pré-incubação, o qual deverá ser avaliado pela TecnoIF.

3.1.7. Preencher, sempre que solicitado, formulário dos dados do projeto para atualização dos indicadores da TecnoIF.

3.1.8. Apresentar, sempre que solicitado pela Gerência da TecnoIF, relatório de faturamento para fim de controle do IFMS.

3.1.9. Apresentar certidões, comprovando a regularidade fiscal perante os órgãos da administração pública municipal, estadual e federal, mantendo atualizadas as informações, bem como certidões de protesto e certidões judiciais, quando solicitado pela gerência da TecnoIF.

3.1.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias decorrentes dos contratos de trabalho que mantiver com seus empregados e prepostos, inclusive as relativas a acidentes de trabalho, assumindo a integral responsabilidade e suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos causados por seus empregados e prepostos a bens e pessoas, incluindo a TecnoIF.

3.1.11. Assumir integral e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento das obrigações administrativas e comerciais que possam decorrer de suas atividades, inclusive, obtenção de alvará, licença de localização de estabelecimento, manutenção dos livros contábeis exigidos por lei, registros nos órgãos competentes e de classe e as que derivem de suas relações com seus fornecedores e credores.

3.1.12. Abster-se de contratar servidores ou ex-servidores do IFMS, sem prévio consentimento e orientação da TecnoIF.

3.1.13. Substituir qualquer dos seus empregados cuja atitude seja considerada, pelo IFMS, como inconveniente e/ou incompatível com os princípios e regras de conduta profissional.

3.1.14. Fornecer à Coordenação Local da TecnoIF, a relação nominal de seus colaboradores e prepostos, autorizando, desde já, a inserção das informações no Banco de Dados do IFMS e mantendo o cadastro sempre atualizado.

3.1.15. Comunicar à Coordenação Local da TecnoIF toda e qualquer alteração que, durante a vigência deste CONTRATO e período de pagamento pós residência, ocorrer em seu Contrato Social, inclusive as modificações de sua gerência e dos detentores de seu capital social.

3.1.16. Divulgar e zelar pela marca da TecnoIF e de Projetos a ela relacionados, utilizando-a sempre precedida da expressão "apoio da…", em seus produtos, relação comercial e em todo o material promocional do Pré-incubado.

3.1.17. Abster-se de praticar quaisquer atos, ilícitos ou não, que possam comprometer a imagem institucional do IFMS, a idoneidade da TecnoIF ou que possam violar ou ameaçar direitos, sob pena de rescisão deste CONTRATO e de ressarcimento dos danos eventualmente decorrentes, além das sanções previstas em Lei.

3.1.18. Cumprir e fazer cumprir, no que couber, as normas sobre direitos de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e informações confidenciais estabelecidas por Deliberação da Reitoria do IFMS, respondendo pelas condições de segurança de suas informações tecnológicas, *know how* e desenvolvimentos que ainda não estejam cobertas por solicitações de privilégio, eximindo o IFMS de qualquer responsabilidade por eventual acesso às informações ou ações dessa natureza.

3.1.19. Interagir, sempre que necessário, com as instituições vinculadas e ou conveniadas à TecnoIF e ao IFMS, e utilizar os laboratórios e recursos humanos dessas entidades de acordo com as condições especificadas em contratos firmados entre estas e a TecnoIF.

3.2. DO IFMS

3.2.1. Promover a interação entre os campi para acesso às informações científicas e serviços tecnológicos.

3.2.2. Orientar:

I. na elaboração e/ou atualização do modelo de negócios;
II. nos assuntos relacionados a questões financeiras, *marketing*, planejamento, administração geral e produção;
III. na elaboração e encaminhamento de projetos para captação de recursos junto às agências de fomento;
IV. na apresentação de projetos a investidores;
V. sobre aspectos de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia.

CLÁUSULA QUARTA - PROPRIEDADE DOS RESULTADOS

4.1. Todos os resultados, metodologias e inovações técnicas privilegiáveis ou não obtidos em virtude da execução em parceria com o IFMS, serão objetos de termo aditivo específico, para as condições de Propriedade de Resultados.

CLÁUSULA QUINTA - SIGILO

5.1. O Pré-incubado se compromete a manter completo sigilo com relação às informações obtidas no desenvolvimento dos objetivos do presente contrato, sendo vedada, sem autorização, por escrito do IFMS, sua divulgação a terceiros, dos conhecimentos técnicos específicos adquiridos e outros dados particulares, a eles referentes.

5.1.1. Exclui-se do sigilo a divulgação de conhecimentos técnicos que, embora atinentes ao objeto do contrato, sejam utilizados em cursos regulares do IFMS.

5.1.2. O descumprimento do pactuado nesta cláusula ensejará a rescisão do contrato, bem como o pagamento à parte inocente de perdas e danos efetivamente sofridos.

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA

6.1. A vigência do presente contrato será pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar a data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

7.1. O contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes desde que aquela que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das atividades em andamento.

7.2. A rescisão do contrato por iniciativa do Pré-Incubado deverá ser comunicada formalmente ao IFMS, acompanhada de Relatório de Desempenho remetido à TecnoIF com antecedência mínima de 30 (trinta dias), mediante Termo de Rescisão a ser assinado pelas partes.

7.3. O **IFMS** poderá rescindir o contrato, nas seguintes hipóteses:

I. O descumprimento, pelo Pré-incubado de qualquer obrigação aqui estabelecida;
II. O não desenvolvimento do empreendimento em conformidade com a proposta aprovada pela TecnoIF;
III. A inobservância das Deliberações ou Determinações da TecnoIF;
IV. A não apresentação ou não aprovação do Relatório de Desempenho Detalhado do PROJETO DE PRÉ-INCUBAÇÃO, de acordo com previsto na cláusula Terceira, subitem 3.1.18;
V. A aprovação pela TecnoIF do Relatório de Desempenho Detalhado do projeto de PRÉ-INCUBAÇÃO com a autorização para que o PROJETO PRÉ-INCUBADO passe a PROJETO INCUBADO constituindo dessa forma uma EMPRESA INCUBADA.

7.4 A eventual tolerância do IFMS com a infração de qualquer cláusula ou condição deste CONTRATO, não importará em novação, nem poderá ser invocada pelo Pré-incubado para obrigar o IFMS a conceder igual tolerância em outras situações.

CLÁUSULA OITAVA –MODIFICAÇÕES

8.1. O presente contrato poderá ser modificado, por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA – DA TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS

9.1. Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, em todos os seus termos, cláusulas e condições.

10.2. No caso de eventual modificação do Coordenador do PROJETO DE PRÉ-INCUBAÇÃO, a empresa poderá solicitar autorização à TecnoIF das alterações pretendidas, bem como apresentar a ciência e anuência de terceiros relativas às obrigações constantes deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

11.1. Para dirimir quaisquer dúvidas na Execução deste Contrato, as Partes se comprometem, previamente, a buscar uma solução administrativa na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. Caso reste inviabilizada a conciliação, fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, para dirimir os conflitos, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

11.2. E, por estarem assim justas e convencionadas, as partes assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, e para um só efeito.

<Cidade>/MS, ____ de _____ de _____.

_____ _____

_ _

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
Nome do(a) Representante
Cargo

<NOME DO PRÉ-INCUBADO>

Nome do(a) Representante
Cargo

TESTEMUNHAS:

1._____ 2._____

RG nº RG nº